

《【문제5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 식품위생법 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 미성년자에게 주류를 제공하였다는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음2) 甲이 행정심판 단계의 기록을 법원이 제출받도록 하기 위해 활용할 수 있는 행정심판기록 제출명령의 의의와 그 효과에 대하여 설명하라.》

<문제5.1의 물음2> 행정심판기록 제출명령의 의의와 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 취소소송에서 자신에게 유리한 증거를 확보하기 위하여 행정청 A가 보관하고 있는 행정심판 단계의 기록을 법원에 제출받고자 한다. 쟁점으로 <행정심판기록 제출명령의 의의와 요건 및 그에 따른 법적 효과>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정심판기록 제출명령의 의의와 그 효과에 대하여 설명한다.

II. 행정심판기록 제출명령의 의의 및 성질

1. 의의

- 행정심판기록 제출명령이란 행정소송의 제기가 있는 경우 법원이 당사자의 신청에 의하여 결정으로써 행정심판을 행한 행정청에 대하여 행정심판에 관한 기록을 제출할 것을 명하는 제도를 말한다. 이는 행정청이 독점하고 있는 정보를 법원이 제출받게 함으로써 무기대등의 원칙을 실현하기 위한 장치이다.

2. 법적 성질

(1) 증거조사의 특례

- 민사소송법상의 문서제출명령이나 문서송부촉탁 등 일반적인 증거조사 방법이 행정소송에도 준용되지만, 행정심판기록 제출명령은 행정소송의 특수성을 고려하여 행정소송법 제25조가 별도로 마련한 특례 규정이다.

(2) 신청에 의한 결정

- 법원이 직권으로 명할 수는 없으며 반드시 당사자의 신청이 있어야 한다. 법원은 당사자의 신청이 이유 있다고 인정할 때 결정으로 제출을 명하게 된다.

III. 행정심판기록 제출명령의 요건 및 절차

1. 신청의 요건

(1) 행정심판을 거친 사건일 것

- 당해 처분에 대하여 행정심판을 거친 경우에만 신청이 가능하다. 사안의 甲은 행정심판 단계를 거쳤으므로 이 요건을 충족한다.

(2) 소송이 계속 중일 것

- 취소소송 등 항고소송이 법원에 적법하게 제기되어 소송이 계속되고 있는 상태여야 한다.

2. 제출의 대상

- 행정심판 기록에는 청구서, 답변서, 심리조서, 증거서류 및 의결서 등이 포함된다. 행정청은 법원의 명령이 있으면 해당 기록 전부 또는 일부를 지체 없이 법원에 제출하여야 한다.

IV. 행정심판기록 제출명령의 효과

1. 증거자료의 확보와 심리의 충실화

(1) 정보 비대칭의 해소

- 행정처분의 근거가 되는 조사 자료나 심판 과정의 진술은 주로 행정청이 보관하고 있어 원고가 접근하기 어렵다. 제출명령을 통해 이러한 자료가 법원에 제출됨으로써 원고인 甲은 자신에게 유리한 증거를 확보할 수 있고, 법원은 처분의 위법성 여부를 더욱 정확하게 판단할 수 있다.

(2) 사실관계의 명확화

- 행정심판 단계에서 다투어졌던 사실관계와 행정청의 판단 근거가 소송에서 그대로 드러나게 되므로, 쟁점을 조기에 확정하고 심리를 신속하고 충실하게 진행할 수 있는 효과가 있다.

2. 불이행 시의 효과

(1) 증거법적 불이익

- 행정청이 법원의 제출명령에 정당한 사유 없이 응하지 않는 경우, 법원은 민사소송법을 준용하여 원고인 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정하거나 행정청에게 불리한 사실인정을 할 수 있는 자유심증권의 행사가 가능해진다.

(2) 심리의 방해에 대한 판단

- 공법상 의무를 지는 행정청이 사법부의 명령을 거부하는 것은 행정의 적법성 원칙에 반하는 행위로 간주되어 소송 결과에 간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

V. 사안의 적용

1. 甲의 권리구제 수단으로서의 효용성

- 甲은 행정심판 기록 중 조사 자료를 통해 '미성년자 주류 제공' 사실이 없었음을 증명하거나, 행정청 A의 적법절차 위반 등을 입증할 수 있다. 특히 행정청 A가 주장하려는 새로운 사유인 '면적 변경 미신고'가 처분 당시에 전혀 고려되지 않았음을 심판 기록을 통해 확인하여 처분사유의 추가·변경의 부당성을 논증하는 데 활용할 수 있다.

2. 법원의 판단 근거 제공

- 법원은 제출된 기록을 바탕으로 행정청 A의 처분이 식품위생법상 적법한 절차와 근거를 갖추었는지 심리하게 된다. 甲이 주장하는 유리한 증거들이 기록에 포함되어 있다면 이는 甲의 승소 가능성을 높이는 결정적인 역할을 할 것이다.

Ⅵ. 결론

- 행정심판기록 제출명령은 행정소송에서 원고와 피고 사이의 정보 불균형을 시정하고 실질적인 법치주의를 구현하기 위한 필수적인 제도이다. 甲은 법원에 행정심판기록 제출명령을 신청함으로써 행정청이 독점하고 있는 증거 자료를 법정에 현출시킬 수 있으며, 이를 통해 처분의 위법성을 효과적으로 공격하고 자신의 권익을 보호받을 수 있다.